



COMUNE DI COLORNO

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione N. 58

del 30 marzo 2026

D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E

OGGETTO : ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 10 NOVEMBRE 2025 AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 75 DEL 08 LUGLIO 2024 AVENTE COME OGGETTO: DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DEL RISCATTO DALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. AI SENSI DEL REGIO DECRETO 15 OTTOBRE 1925 N. 2578 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 OTTOBRE 1986, N. 902. ATTO DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28 MARZO 2024”.-

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:45, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella solita sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	STOCCHI CHRISTIAN	Sindaco	X	
2	DELMIGLIO MARIA GRAZIA	Vicesindaco	X	
3	VECCHI CRISTIANO	Assessore		X
4	SEGNATELLI MAURIZIO	Assessore	X	
5	GRASSI MIRKA	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Assiste il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Ilaria Boselli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. Christian Stocchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 54 del 29 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028;

- la deliberazione di C.C. n. 55 del 29 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 170 del 29 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;

Visto l'atto del Sindaco n. 11 del 29 dicembre 2025, con il quale sono stati nominati i titolari di Elevata Qualificazione ed individuato l'Arch. Metello De Munari quale Responsabile del Settore VI Lavori Pubblici e Patrimonio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato sulla GU n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 28 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha dichiarato la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 8 luglio 2024 avente ad oggetto “Dichiarazione di proprietà degli impianti di illuminazione pubblica a seguito del riscatto dalla Società Enel Sole srl ai sensi del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 e del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. Atto di attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2024”, con la quale si deliberava di procedere a riacquistare in autotutela la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'articolo 826 ultimo comma del Codice civile, detenuti da Enel Sole srl, la cui disponibilità resta in capo a quest'ultima, mediante l'emissione di un'ordinanza tecnica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 10 novembre 2025 avente ad

oggetto "Modifica alla delibera di Giunta n. 75 del 08 luglio 2024 avente come oggetto: Dichiarazione di proprietà degli impianti di illuminazione pubblica a seguito del riscatto dalla Società Enel Sole srl ai sensi del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 e del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. Atto di attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2024." con la quale si deliberava di procedere a riacquistare in autotutela la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'articolo 826 ultimo comma del Codice civile, detenuti da Enel Sole srl, la cui disponibilità resta in capo a quest'ultima, mediante apposita richiesta;

Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e verifiche effettuate anche sotto il profilo normativo e legislativo, è emersa la necessità di procedere mediante l'adozione di apposita ordinanza, quale strumento più idoneo a dare attuazione al procedimento di acquisizione e consegna degli impianti;

Ritenuto pertanto di dover annullare la deliberazione n. 139 del 10 novembre 2025, superando la modifica sopra indicata e confermando invece la necessità di procedere mediante ordinanza tecnica;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per procedere agli adempimenti conseguenti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00 sulla proposta ed inserito nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

All'unanimità dei voti

D E L I B E R A

-- di annullare la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 10 novembre 2025 avente ad oggetto "Modifica alla delibera di Giunta n. 75 del 08 luglio 2024 avente come oggetto: Dichiarazione di proprietà degli impianti di illuminazione pubblica a seguito del riscatto dalla Società Enel Sole srl ai sensi del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 e del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. Atto di attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2024.", per le motivazioni esposte in premessa;

-- di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 8 luglio 2024 avente ad oggetto "Dichiarazione di proprietà degli impianti di illuminazione pubblica a seguito del riscatto dalla Società Enel Sole srl ai sensi del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 e del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. Atto di attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2024", resta pienamente valida in tutte le sue parti;

-- di dichiarare la proprietà Comunale degli impianti come individuati negli atti di consistenza trasmessi ad Enel Sole con prot. 5073 in data 11.04.2024;

-- **di dare atto** che il RUP della procedura in riferimento all'intervento in oggetto è l'arch. Metello De Munari, responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Colorno;

-- **di dare atto** che non sussistono a carico del RUP situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, articolo 6, comma 2, del DPR n. 62/2013 e articolo 6 del vigente Codice di Comportamento del Comune di Colorno;

-- **di dare mandato** al Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e Patrimonio affinché provveda ad emettere l'ordinanza tecnica con la quale si prenda atto del presente provvedimento e si provveda alla consegna degli impianti al comune di Colorno;

-- **di disporre** che il Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e Patrimonio attui tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione nonché, alla notifica della presente ad Enel Sole srl;

-- **di dare atto** che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12, 23 e 38 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line, unitamente alla deliberazione annullata, per opportuna conoscenza;

-- **di dichiarare** con separata votazione, unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per procedere agli adempimenti conseguenti.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Christian Stocchi)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Ilaria Boselli)

(atto sottoscritto digitalmente)
